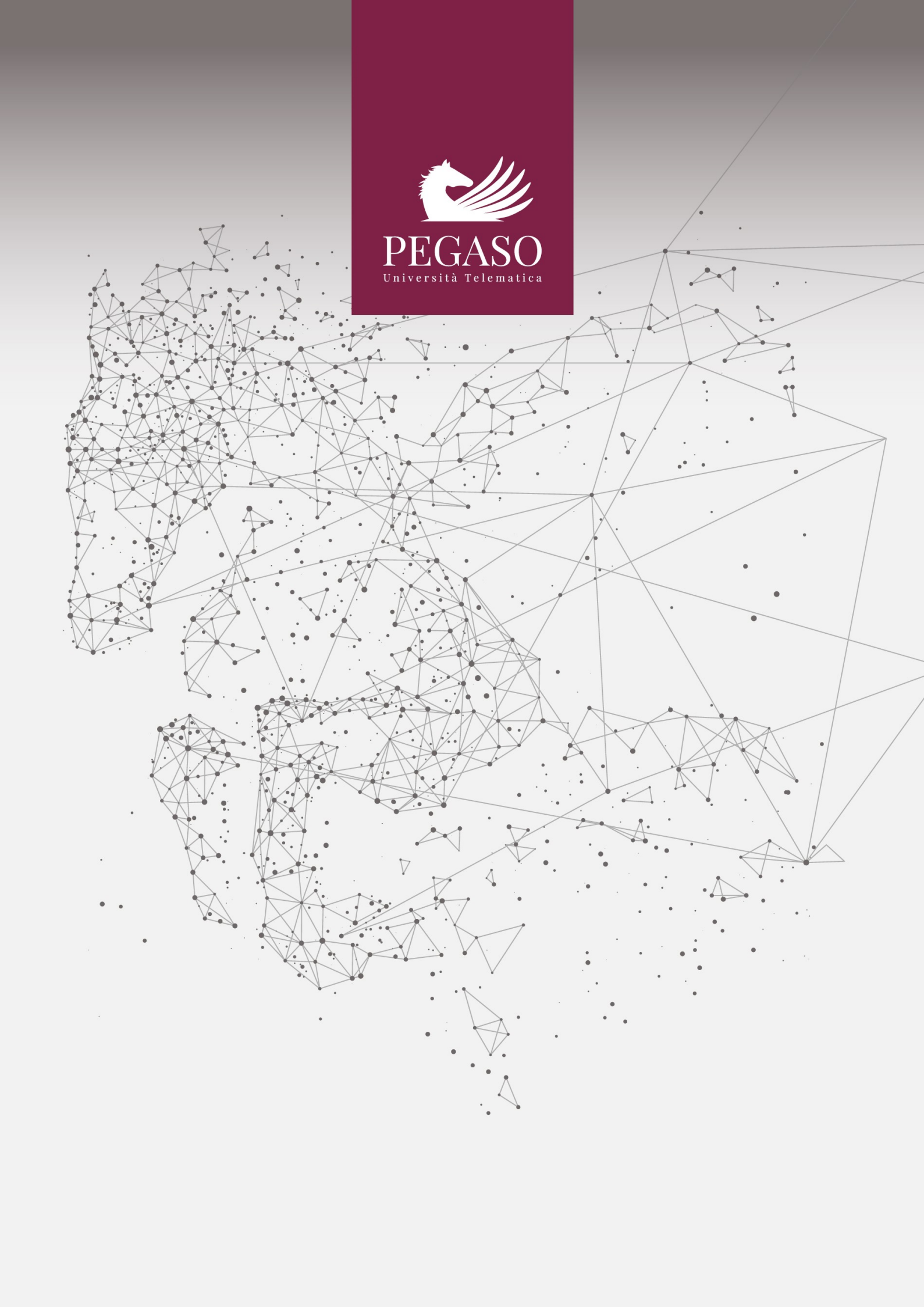

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. IL CODICE DELL'AMBIENTE 3
2. CONCETTO DI RIFIUTO E SOTTOPRODOTTO 7
3. END OF WASTE 9
BIBLIOGRAFIA 11

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Il codice dell'ambiente

Il d.lgs. n. 152 del 2006, ossia il "Codice dell'ambiente", nella Parte Quarta relativa alle norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, al Titolo I, recante la Gestione dei rifiuti, contiene le disposizioni che, in qualche modo, definiscono il perimetro normativo all'interno del quale si muove il concetto di "circular economy".

Innanzitutto, il Codice dell'ambiente ci rappresenta che la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse (articolo 177) e che tale gestione è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga[1]. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali (articolo 178). Oltre ai principi indicati, si affianca quello ex articolo 178-bis, recante la responsabilità estesa del produttore (Extended Producer Responsability "EPR") che, a assurge a principio chiave nell'ottica della realizzazione dell'economia circolare.

Tale disposizione afferma, tra l'altro, che "*Al fine di rafforzare la prevenzione e facilitare l'utilizzo efficiente delle risorse durante l'intero ciclo di vita, comprese le fasi di riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti, evitando di compromettere la libera circolazione delle merci sul mercato, possono essere adottati, previa consultazione delle parti interessate, con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aventi natura regolamentare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le*

[1]Il principio "chi inquina paga", previsto dall'articolo 15 e dal ventinovesimo considerando della direttiva 94/62, esige, ai sensi di tale considerando, che "tutte le parti coin- volte nella produzione, nell'uso, nell'importazione e nella distribuzione di imballaggi e di prodotti imballati diventino più consapevoli dell'incidenza degli imballaggi nella produzione di rifiuti" e "accettino di assumersene la responsabilità". Tale principio, pertanto, non concerne solo coloro che sono direttamente responsabili della pro- duzione dei rifiuti, ma ha una portata più ampia, ossia coinvolge altresì coloro i quali contribuiscono a tale produzione di rifiuti, inclusi gli importatori e i distributori dei prodotti imballati. (Corte di Giustizia Unione Europea, Sez. IX, 15 marzo 2018, n. 104/17)

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

modalità e i criteri di introduzione della responsabilità estesa del produttore del prodotto, inteso come qualsiasi persona fisica o giuridica che pro- fessionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti, nell'organizzazione del sistema di gestione dei rifiuti, e nell'accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo il loro utilizzo".

La responsabilità estesa del produttore, pertanto, è quel principio per cui il produttore di un dato manufatto non può disinteressarsi del prodotto che ha immesso sul mercato, ma, al contrario, è tenuto ad occuparsi anche del fine vita dello stesso. L'obiettivo di tale strumento è fare in modo che il produttore internalizzi i costi ambientali generati dai propri manufatti e si senta incentivato a ricorrere a una produzione più virtuosa in grado di generare meno costi a fine vita (riciclo e riutilizzo). Va però segnalato che in alcuni casi appare oggi del tutto inopportuno prevedere sistemi di responsabilità estesa del produttore, in particolare per quei settori per i quali le filiere di raccolta, recupero e riciclo già permettono di generare quantità minime di rifiuto.

Basti pensare che nel settore alimentare e, nello specifico, nel settore della produzione e dell'immissione sul mercato degli oli e dei grassi animali e vegetali alimentari, il concetto di responsabilità estesa del produttore andrebbe declinato tenendo conto della peculiarità della filiera stessa. In effetti, gli oli e i grassi alimentari sono spesso destinati ad essere ingeriti o inglobati in preparazioni complesse come ingredienti, non generando alcun tipo di rifiuto. Raramente essi sono destinati a costituire rifiuto ma, anche in questo caso, le filiere della raccolta e della rigenerazione - il cui sviluppo è stato spinto e sostenuto dal successo dell'utilizzo energetico, incentivato dal sistema del doppio conteggio (double counting) - ne hanno ridotto al minimo lo sversamento incontrollato nell'ambiente e, quindi, il potenziale inquinante.

"*I regimi di responsabilità estesa del produttore sono elementi essenziali di una buona gestione dei rifiuti.*" - Direttiva 30 maggio 2018, n. 2018/851/UE ed è da tale considerazione che si è andato sviluppando il nuovo articolo 8-bis che disciplina i requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore. Tali requisiti mirano a ridurre i costi e mi- gliorare l'efficacia della gestione dei rifiuti, a garantire al contempo pari condizioni di concorrenza, anche per le piccole e medie imprese e, naturalmente, a non ostacolare il funzionamento del mercato interno.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Un progetto, evidentemente, molto ambizioso. Infatti, il nuovo articolo 8-bis della Direttiva 2008/98/CE, nel definire i requisiti generali che gli Stati Membri dovranno rispettare nell'adottare i regimi di "Ex- tended Producer Responsibility" (EPR), stabilisce quali ruoli e responsabilità dovranno avere questi sistemi, gli obiettivi da raggiungere, la garanzia della presenza di un sistema di comunicazione delle informazioni, nonché l'assicurazione che i produttori di prodotti, indipendentemente dalla loro origine o dimensione, verranno sottoposti a un trattamento equo, senza imporre un onere regolamentare sproporzionato sui produttori di piccole quantità di prodotti (comprese le piccole e medie imprese).

Molto interessante la previsione del paragrafo 2 dell'articolo 8-bis che, nello stabilire che gli Stati membri sono tenuti ad adottare misure per incentivare i detentori di rifiuti interessati dai regimi EPR ad assumersi la responsabilità di conferire i rifiuti ai sistemi esistenti di raccolta differenziata, attraverso norme o incentivi economici, sottolinea quanto questi nuovi regimi EPR rappresenteranno una sfida e un'opportunità di crescita per le imprese del settore, a patto, naturalmente, che tali misure incentivanti centrino l'obiettivo, ossia rendere il sistema efficiente e competitivo al contempo.

E quando parliamo di "efficienza" dei nuovi regimi EPR, non sfuggono le previsioni che impongono agli Stati membri, ad esempio, di adottare misure atte a garantire l'universalità del servizio (aspetto attualmente critico nel nostro Paese), ovvero disporre di mezzi finanziari e organizzativi "adeguati" a soddisfare gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore. Un sistema è davvero efficiente se, oltre a richiedere uno sforzo significativo da parte dei destinatari della norma, si pone anche il problema di come renderlo traguardabile.

Saranno, pertanto, decisive misure quali incentivi concreti e contributi, soprattutto alla ricerca e all'innovazione. In tal senso, si potrebbe immaginare un regime che incentiva i produttori a considerare maggiormente aspetti quali la riciclabilità o la riutilizzabilità del prodotto (internalizzando i costi nel prezzo finale), un regime che investe sull'EcoDesign, anche nell'ottica di Industria 4.0. Inoltre, si potrebbe ipo- tizzare l'introduzione di un regime di tassazione IVA agevolata per l'acquisto di beni che hanno una percentuale minima di prodotto riciclato e/o riciclabile o,

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

ancora, immaginare una certificazione del prodotto "circolare" che, attraverso misure incentivanti che vanno dal produttore al consumatore, consenta davvero di "chiudere il cerchio".

Evidentemente però la priorità, in tal senso, per il sistema Paese, consiste ancora nella necessità (ed urgenza) di provvedere ad innalzare la capacità impiantistica "virtuosa" del Paese, favorendo l'efficienza degli impianti di riciclo e recupero esistenti e la realizzazione di nuovi impianti per massimizzare la capacità di riciclo e recupero e minimizzare il ricorso allo smaltimento in discarica, anche al fine di traguardare gli obiettivi europei[2].

[2] Confindustria, Il ruolo dell'industria italiana nell'economia circolare, 2018

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Concetto di rifiuto e sottoprodotto

A livello normativo, la definizione di "rifiuto" è attualmente contenuta nell'articolo 183, comma 1, lettera a) del Codice dell'ambiente, a mente del quale è rifiuto "*qualsiasi sostanza o oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi*".

A ben vedere, pertanto, il criterio primario su cui ruota il concetto di rifiuto è quello del "disfarsi"; successivamente è necessario verificare che quello scarto sia o meno presente nell'elenco di cui all'articolo 185 Codice Ambiente, che disciplina le esclusioni dal campo di applicazione della disciplina sui rifiuti, per valutare se si è di fronte a un sottoprodotto (articolo 184-bis), ovvero a un "End of Waste", la cui disciplina si rinviene nell'articolo 184-ter.

Con riguardo al sottoprodotto**,** è importante sottolineare che, diversamente dall'End of Waste, questo non passa mai per una fase in cui siamo in presenza di un rifiuto, ragione per la quale nessuno si "disfa" del sottoprodotto. In particolare, l'articolo l'articolo 183, lettera qq) del d.lgs. n. 152 del 2006 definisce sottoprodotto "qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184- bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2"[3].

Pertanto, andando all'articolo 184-bis comma 1 del d.lgs. n. 152 del 2006, notiamo che "È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a) qualsiasi sostanza o oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

[3]In presenza di materiali residuali rispetto a procedimenti di lavorazione non destinati in via principale alla loro produzione, bisogna distinguere tra rifiuti e non rifiuti: den- tro quest'ultima categoria rientrano i sottoprodotti, le materie prime secondarie MPS e gli End of Waste (rifiuti recuperati secondo quanto previsto dall'art. 183-ter d.lgs. n. 152/2006, Codice dell'ambiente). I sottoprodotti si differenziano dalle altre due categorie di "non rifiuti", per il fatto di derivare da un processo produttivo (non diret- tamente destinato alla loro produzione), anziché da un processo di recupero di rifiuti. (TAR Lombardia Brescia Sez. II, 22 marzo 2017, n. 400)

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

- la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana. Il successivo comma 2 della medesima disposizione, prevede poi che sulla base delle condizioni sopra riportate possono essere adottate misure per stabilire criteri quali-quantitativi per specifiche sostanze od oggetti da considerare sottoprodotti e non rifiuti.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. End of waste

Il concetto relativo al fine vita di un rifiuto, passato prima da quello di materia prima seconda, è stato sostituito con quello di **"**End of Waste**"** (EoW).

Occorre rilevare che il concetto di EoW può essere definito come quell'operazione di recupero mediante la quale un rifiuto cessa di essere tale e diviene un prodotto a tutti gli effetti. Pertanto, poiché mediante tale processo si elimina un rifiuto dall'ambiente, ottenendo attraverso il suo recupero un prodotto, è evidente che tale istituto persegue finalità di tutela dell'ambiente, ragion per cui assume valenza primaria per la realizzazione dell'economia circolare.

L'articolo 183 del d.lgs. n. 152 del 2006, stabilisce cosa si intende per "recupero", ossia "qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale".

Quella del recupero è un'attività il cui scopo principale è consentire al rifiuto di svolgere "un ruolo utile", ragione per la quale tale attività necessita di un'autorizzazione da parte dell'amministrazione competente. Il Codice dell'ambiente prevede due tipologie di autorizzazione, ossia:

- ex articolo 208 e seguenti (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti),
- ex articolo 214 e seguenti (Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate).

Si rappresenta, che con riferimento ai criteri specifici che caratterizzano l'EoW, il comma 1 dell'articolo 184-ter stabilisce che un rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

- la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
- esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

Il successivo **comma 2 dell'articolo 184-ter** stabilisce poi che l'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. La disposizione aggiunge, inoltre, che tali criteri sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria, ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso, per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'am-biente. I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.

Un rifiuto che cessa di essere tale, è da computarsi ai fini del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio degli atti di recepimento delle normative comunitarie. Infine, il comma 5 detta una disposizione di chiusura affermando che la disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.

Quindi, un rifiuto cessa di essere tale (End of Waste) quando è stato sottoposto ad un'operazione di recupero e soddisfa criteri specifici da adottare nell'ambito delle definite. condizioni Queste condizioni generali necessitano di ulteriori specificazioni che sono rimandate a criteri comunitari. In mancanza di questi è possibile per gli Stati membri decidere per tipologie omogenee di rifiuti quando un determinato rifiuto cessi di essere tale. I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto. In alcuni casi, l'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- Confindustria, il ruolo dell'industria nell'economia circolare, 2018
- Regolamento (UE) n. 333/2011 del 31 Marzo 2011 recante "I criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio".
- Regolamento (UE) n. 1179/2012 del 10 Dicembre 2012 recante "I criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio".
- Regolamento (UE) n. 715/2013 del 25 Luglio 2013 recante "I criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio".

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).